

אלי גרמין

27/06/2022

מספר פנימי: 2162978-39053
נספח מס' מ-1443/א'

**הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה),
התשפ"ב-2022**

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ה באלול התשפ"א (2 בספטמבר 2021), והועברה לוועדת הכנסת, לקביעת הוועדות שיטפלו בהכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

ביום ה' בחשוון התשפ"ב (11 באוקטובר 2021) החליטה הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הכנסת לפצל את פרק י"ב שעניינו חקלאות מהצעת החוק האמורה ולהעבירו לוועדת הכלכלה.

הצעת החוק הכוללת את פרק י"ב האמור מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום כ"ח בסיוון התשפ"ב (27 ביוני 2022).

להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

אליעזר

27/06/2022

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי: 2162978-39053
נספח מס' מ-1443/א'

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

- 1 תיקון סעיף 3 בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3(1), המילה "להטלה", – תימחק.
- 2 ביטול סעיפים 31 עד 37 לחוק העיקרי – בטלים.
- 31 עד 37
3. הוספת סעיף 37א. אחרי סעיף 37 לחוק העיקרי יבוא:
- "פיצוי מגדלי תרנגולות מטילות זכאי לפיצוי מהמדינה בשל ביטול התכנון בענף בהטלה, ובלבד שהמשיך לייצר את המכסה האישית שלו עד יום י"ט בתמוז התשצ"ב (28 ביוני 2032) או עד למועד התחילה שקבע השר לפי סעיף 9 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב-2022 (בסעיף זה – תיקון 18):
- (1) נקבעה לו מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בהתאם לתקנות לפי סעיף 31 כנוסחו ערב פרסומו של תיקון 18, עד ליום פרסומו של התיקון האמור;
- (2) נקבעה לו לראשונה מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בהתאם לתקנות לפי סעיף 31 כנוסחו ערב פרסומו של תיקון 18 לשנים 2016 עד 2018, וטרם החל לייצר את מכסתו, ובלבד שהחל לייצרה לא יאוחר משנתיים מיום פרסומו של תיקון 18.

¹ ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשע"ח, עמ' 696.

אליעזר

27/06/2022

(ב) השר ושר האוצר יקבעו בתקנות את גובה הפיצוי כאמור בסעיף קטן (א), את היקף המכסה המזכה בפיצוי, את אופן התשלום של הפיצוי ואת מועד התשלום."

תיקון סעיף 46 .4 בסעיף 46 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון סעיף 49 .5 בסעיף 49(א) לחוק העיקרי, פסקה (8) – תימחק.

תיקון סעיף 53 .6 בסעיף 53 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) פסקה (1) – תימחק ;

(ב) בפסקה (5), המילים "קביעת מכסות לשיווק תוצרת הלול לפי מועדים, וכן" – יימחקו, ואחרי "והקפאתה" יבוא "של תוצרת הלול" ;

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 60 .7 בסעיף 60 לחוק העיקרי, פסקה (4) – תימחק.

תיקון סעיף 67 .8 בסעיף 67(א) לחוק העיקרי, פסקה (3) – תימחק.

תחילה .9 תחילתו של חוק זה ביום כ' בתמוז התשצ"ב (29 ביוני 2032), ובלבד שעד אותו מועד הותקנו תקנות לפי 37א(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ; שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות, בצו, את המועד האמור בתקופה נוספת שלא תעלה על שלוש שנים.

הוראת שעה .10 על אף האמור בסעיף 9, בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) עד יום י"ט בתמוז התשצ"ב (28 ביוני 2032) או עד מועד התחילה שקבע השר לפי סעיף 9, יקראו את החוק העיקרי כך :

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מדגרה" יבוא :

"תיקון 18" – חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב–2022 ;

"תקנות 2022" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022), התשפ"ב–2021² ;

(2) במקום סעיף 31 יבוא :

² ק"ת התשפ"ב, עמ' 1530.

אלי זכמן

27/06/2022

31. "מכסה ארצית ומכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק

(א) גודל משק הלול בהיקף ארצי לייצור ביצי מאכל לשיווק בכל שנה יהיה גידול תרנגולות מטילות לייצור 2,500 מיליון ביצי מאכל לשיווק או מספר אחר של ביצי מאכל לשיווק שנקבע לפי סעיף קטן (ב) (בסעיף זה – המכסה הארצית).

(ב) השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי להגדיל, בצו, אחת לשנה, את היקף המכסה הארצית, אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת, בשיעור שלא יעלה על 6% מהמכסה הארצית, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת – בשיעור גבוה יותר.

(ג) מי שנקבעה לו מכסה אישית לפי תקנות 2022 עד ערב פרסומו של תיקון 18 (בסעיף זה – מגדל קיים), רשאי להמשיך ולייצר את מכסתו בתקופת המעבר; הותקנו תקנות לפי סעיף קטן (ד), יחולו הוראות התקנות על ייצור המכסה לפי סעיף קטן זה; לעניין זה, "תקופת המעבר" – התקופה כאמור ברישה של סעיף 10 לתיקון 18.

(ד) השר, לאחר התייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות –

(1) עקרונות לקביעת מכסות אישיות לייצור ביצי מאכל לשיווק למגדלים קיימים ולמבקשים חדשים של מכסות, ובכלל זה תוספת מכסה למגדלים קיימים, ובלבד שלעניין מגדל קיים, המכסות ייקבעו על בסיס המכסה שהייתה לו בשנה הקודמת ושסך המכסות האישיות שייקבע לא יעלה על המכסה הארצית;

(2) אמות מידה והגבלות על הקמת שותפויות בין מגדלים, ובכלל זה הגבלת מספר השותפים בהן, מרחק גאוגרפי בין משקיהם וגודל מכסותיהם;

אלי זכמן

27/06/2022

(3) הוראות לעניין מקום הגידול של
המכסות האישיות.

(ה) כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף קטן (ד),
יחולו לעניין ייצור מכסות אישיות, בשינויים
המחויבים, תקנות 1, 7(א) עד (ד) ו-9(יא), 8, 9,
ו-11 עד 14 לתקנות 2022 שנוסחן מובא בתוספת,
ויראו אותן כאילו הותקנו לפי סעיף קטן (ד).

(ו) השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור
ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את
התוספת."

(3) בסעיף 32 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "31(2)" יבוא "31(ד) ו-(ה)";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "ואם נשלחה" יבוא
"בתוך 60 ימים מהמועד האחרון להגשת בקשה למכסה, ואם נקבע
שקביעת המכסה תיעשה בהגרלה – בתוך 120 ימים מאותו מועד";

(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) מבקש מכסה זכאי לקבל את פרוטוקול ההחלטה בעניין
בקשתו.

(ד) ועדת המכסות תשלח למבקש את החלטתה לפי סעיף זה
לכתובת הדואר האלקטרוני שציין בבקשתו, ואם אין בידי
הוועדה את כתובת הדואר האלקטרוני כאמור – תשלח אליו את
החלטתה בדואר."

(4) אחרי סעיף 32 יבוא:

"קביעת מכסות 32.א. (א) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין
שניתן פיצוי בשל קביעת מכסות שניתן פיצוי בשל ויתור עליהן לפי
ויתור עליהן סעיף 34(ד)(1), בהליך שוויוני, ויכול שייקבע הליך
תחרותי לעניין קביעת המכסות כאמור, ובלבד שסך
המכסות שייקבע לא יעלה על המכסה הארצית.

אלי גרמין

27/06/2022

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א), רשאי השר לקבוע קדימות בקביעת המכסות למגדל שהוא בעל מכסה ומייצר את מכסתו.

(ג) על אף האמור בסעיף 32, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוסמך לקבוע את המכסות לפי סעיף קטן (א).";

(5) בסעיף 33(ב), במקום "המצאת הצו" יבוא "קבלת החלטתה של ועדת המכסות" ובסופו יבוא "ואם לא נמסרה לו ההחלטה – בתוך חמישה עשר ימים מתום המועד האמור בסעיף 32(ב), לפי העניין";

(6) בסעיף 34 –

(א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) מכסה אישית של בעל מכסה שנקבעה לפי תקנה 5 לתקנות 2022 מיום פרסומו של תיקון 18 או לאחריו, ומכסה אישית שנקבעה למגדל חדש משנת 2023 ואילך, אינן ניתנות להעברה; הוראות פסקה זו לא יחולו על הורשה לפי דין כמשמעותה בסעיף 10 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965³, ועל הורשה לפי צוואה ליורש שניתן היה להוריש לו בהורשה לפי דין בהתאם לסעיף האמור;

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.

אליעזר

27/06/2022

(2) תוספת מכסה שנקבעה לבעל מכסה אישית לפי תקנה 7(ג) עד (יא) לתקנות 2022 מיום פרסומו של תיקון 18 או לאחריו, וכל תוספת מכסה שנקבעה לבעל מכסה אישית משנת 2023 ואילך, אינן ניתנות להעברה; הודיע בעל מכסה כאמור כי הוא מבקש להעביר את מכסתו, כולה או חלקה, תתבטל תוספת מכסה שנקבעה לו כאמור קודם למועד ההעברה, בגובה חלק המכסה שהוא מבקש להעביר או בגובה התוספת שנקבעה לו, לפי הנמוך; הוראות פסקה זו לא יחולו על תוספת מכסה שתינתן לפי תקנה 7(א) לתקנות 2022 החלה לפי סעיף 31(ה), או על תוספת מכסה בשל ויתור על שימוש חקלאי בקרקע לטובת הקמת לולים – אם תיקבע לפי סעיף 31(ד).”;

(ב) בסעיף קטן (ד)1, במקום ”ואופן ביצועו” יבוא ”אופן התשלום של הפיצוי, אמות מידה לקדימות בקבלת הפיצוי, מועד תשלומו של הפיצוי והיקף המכסה המזכה בפיצוי”;

(ג) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

”1ד) על אף האמור בסעיף קטן (ד)1, מכסה אישית שנקבעה לפי תקנה 5 לתקנות 2022, תוספת מכסה שנקבעה לפי תקנה 7(ג) עד (יא) לתקנות האמורות וכל מכסה שנקבעה למגדלים חדשים או תוספת מכסה שנקבעה, מיום פרסומו של תיקון 18 או לאחריו, אינה מזכה בפיצוי מהמדינה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על תוספת מכסה שתינתן לפי תקנה 7(א) לתקנות 2022 החלה לפי סעיף 31(ה) או על תוספת מכסה בשל ויתור על שימוש חקלאי בקרקע לטובת הקמת לולים – אם תיקבע לפי סעיף 31(ד).”;

(7) בסעיף 34א(ד), במקום ”31(1)” יבוא ”31(א)”;

(8) בסעיף 35, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

”א) לא ייצר אדם ביצי מאכל לשיווק אלא אם כן נקבעה לו מכסה אישית לפי תקנות 2022 או לפי סעיף 31(ד) ו-ה), ולא מעל המכסה שנקבעה לו כאמור, בתוספת מכסה שהועברה אליו או בהפחתת מכסה שהוא העביר לפי סעיף 34(א).”;

אלי גרמין

27/06/2022

(9) בסעיף 36(א), במקום "את המכסה הארצית להטלה, להדגרה או לפיטום, שנקבעה לפי סעיף 31" יבוא "את המכסה הארצית לפי סעיף 31(א)";
(10) אחרי סעיף 78 יבוא:

"תוספת

(סעיף 31(ה))

**תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת 2022), התשפ"ב-2021**

תקנה 1

הגדרות 1. בתקנות אלה –

"אפרוחות" – אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה
עד גיל שבעה ימים;

"אתר חדש" – אתר שיוקם בשנת התכנון או
שהוקם בשנת התכנון הקודמת, אשר יועתק
אליו לול הבסיס ומתקיימים לגבי הלול
שהוקם בו התנאים הקבועים בתקנה
9(ב)(3)(א) ו-(ב);

"בעל מכסה" – מי שנקבעה לו מכסה לשנת התכנון
לפי תקנות אלה;

"גיל אחד" – עופות שבקעו בפרק זמן של לא יותר
מ-10 ימים;

"ועדת המכסות" – ועדת המכסות שמונתה לפי
סעיף 32 לחוק;

"כללי 2021" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים
בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת 2021), התשפ"א-2020;

"כללי 2016" – תקנות המועצה לענף הלול (כללים
בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת 2016), התשע"ו-2015;

"להקה" – מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל;

אלי גרמין

27/06/2022

"לול בלא כלובים" – לול ששטחו הכולל עולה על 10 מ"ר ושהמטילות שבו אינן סגורות בכלובים ויש להן אפשרות לתנועה חופשית במתחם הלול;

"לול הבסיס" – לול המצוי במשקו של בעל מכסה במען הרשום שלו או במשק של בעל מכסה אחר בתחום אותו יישוב;

"לול חדש" – לול שהוקם ואוכלס לראשונה במהלך שנת התכנון ומתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנה 9(ב)(3);

"לול כלובים" – לול הטלה שהתרנגולות המטילות שבו מוחזקות בכלובים;

"מטילות" – תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים;

"עופות להטלה" – מטילות, פרגיות ואפרוחות;

"פרגית" – תרנגולת בגיל שמונה ימים עד חמישה חודשים;

"שנת התכנון" – שנת 2022;

"שנת התכנון הקודמת" – שנת 2021.

תקנה 7(א) עד (ד) ו-(יא)

7. תוספות קבועות (א) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שוויתר בשנת התכנון או בשנת התכנון הקודמת על שימוש חקלאי בקרקע שעובד כדין עד אותו מועד, לטובת האגודה החקלאית שבה נמצא משקו, לצורך הקמת אתר חדש שבו יוקמו לולים בלא כלובים בלבד, תוספת מכסה בהיקף של עד 25,000 ביצים לכל דונם קרקע שעובד כדין במועד עקירת הגידול, אם התקיימו כל אלה:

אלי זרמן

27/06/2022

(1) הקרקע אינה קרקע בחלקה א';
בפסקה זו, "חלקה א'" – חלק מנחלה שהוא
שטח רצוף של קרקע המיועד בתכנית תקפה
למגורים, למבני משק של בעל הזכויות
בנחלה ולעיבוד חקלאי;

(2) זכות השימוש בקרקע שעליה יוקם
האתר החדש תינתן לכל בעלי הנחלות
מאותו יישוב המגדלים את מכסתם בלול זה;
(3) הבעלות על הלול שיוקם באתר תהיה
של כל בעלי המכסה מאותו יישוב המגדלים
בלול;

(4) הוכח להנחת דעתה של ועדת
המכסות שהמגדל עתיד להעתיק את גידול
מכסתו לאתר חדש ביישוב שבו מצוי משקו;

(5) לבקשה לוועדת המכסות יצורף
אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר שבתחומו מצויה הקרקע, על
עיבוד הקרקע כדין במועד עקירת הגידול;

בתקנת משנה זו, "אגודה חקלאית" – כמשמעותה
בתקנה (1)2 לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי
אגודות), התשנ"ו-1995.

(ב) תוספת מכסה לפי תקנת משנה (א) תתבטל
אם בעל המכסה לא יגדל את כל מכסתו באתר חדש
ביישוב שבו מצוי משקו בתוך 24 חודשים מיום
עקירת הגידול או אם יפסיק להתקיים תנאי אחר
מהתנאים האמורים בתקנת המשנה האמורה.

אלי גרמין

27/06/2022

(ג) ועדת המכסות תקבע לבקשתו של בעל מכסה שמכסת הבסיס שלו קטנה מ-500,000 ביצים, תוספת מכסה שתשלים את מכסת הבסיס שלו ל-500,000 ביצים, אם הוא מייצר את מלוא מכסתו בשנת התכנון כלול חדש בלא כלובים ביישוב שבו מצוי משקו, במתחם שאינו במשקו של בעל מכסה אחר, וכל עוד הוא ייצר את מלוא מכסתו באותו הלול.

(ד) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון הקודמת גידל, בצמוד למכסה שנקבעה לו לפי תקנה 4 לכללי 2021, את התוספת שנקבעה לו לפי תקנה 8(ה) או (ו) לאותם כללים, תוספת מכסה בגובה התוספת שאושרה לו כאמור.

(יא) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו, במלואו, לראשונה, מלול שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(3)(ב), ללול חדש בבעלותו המצוי במשקו או ללול באתר חדש המצוי ביישוב שבו מצוי משקו, ושאינו במשקו של בעל מכסה אחר, תוספת מכסה של עד 100,000 ביצים, ובלבד שהוא לא קיבל תוספת מכסה בשל העתקת גידול כאמור בעבר, ושהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה לא יפחת מ-750 סמ"ר כלול כלובים או מ-1,110 סמ"ר כלול בלא כלובים.

תקנה 8

אליעזר

27/06/2022

תוספת חד פעמית 8.

(א) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(3), ללול בלא כלובים שבבעלותו ואשר נמצא באתר חדש ביישוב שבו מצוי משקו שאוכלס לראשונה בשנת התכנון, בהתאם לבקשתו, תוספת מכסה חד-פעמית בהיקף השווה לכמות הביצים שתטיל הלהקה המצויה בלול הבסיס בתקופה שממועד העתקתו כאמור עד תום שנת התכנון או עד הגעת הלהקה לגיל 26 חודשים, לפי המוקדם מביניהם; בתום התקופה האמורה בתקנת משנה זו לא יגדל בעל המכסה את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3).

(ב) מכסה לפי תקנת משנה (א) תינתן בכפוף לתנאים האלה:

(1) לבקשה לוועדת המכסות תצורף התחייבות של המגדל, חתומה בפני עורך דין, ולפיה המגדל מתחייב כי בתום התקופה האמורה בפסקה (א), יפסיק את הגידול בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3);

(2) הבקשה לוועדת המכסות תכלול את פרטי האתר החדש, שנת הקמתו, ותאריך האכלוס של הלהקה;

(3) לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי האתר החדש, כי מדובר באתר חדש וכי אכלוסו הראשוני של הלול הוא בשנת התכנון.

אלי זכמן

27/06/2022

(ג) המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה
(א) לא תעלה על 50 מיליון ביצים.

(ד) בעל מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית
מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 לא יגדל את מכסתו
או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף
ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי
הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3)(א) ו-(ב).

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), ועדת
המכסות, באישור המנהל הכללי של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר, תיתן לבעל מכסה תוספת
מכסה כמפורט בתקנת המשנה האמורה, גם אם
הלול שבו תיוצר המכסה הוא לול כלובים, ובלבד
שהלול יאוכלס לראשונה בשנת התכנון ושהשטח
שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה לא יפחת מ-750
סמ"ר.

תקנה 9

מקום הגידול 9. (א) לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו
מצוי במשקו, אלא אם כן קיבל היתר מוועדת
המכסות.

(ב) ועדת המכסות תיתן לבעל מכסה, לבקשתו,
היתר לייצר את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו
אם מצאה שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא בעל מכסה שייצר כדין עד המועד
הקובע את מלוא מכסתו בלול של בעל מכסה
אחר, והוא ממשיך לייצרה בשנת התכנון
באותו הלול או בלול אחר שעד המועד
הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל
מכסה אחד;

אלי גרמין

27/06/2022

(2) הוא בעל מכסה שעד המועד הקובע
ייצר כדין בלול שבמשקו את מלוא מכסתו
ומכסה של בעל מכסה אחר, והוא מבקש
לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול
אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו, כדין,
מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;

(3) הוא בעל מכסה שייצר את מלוא
מכסתו בלול שמתקיימים לגביו כל התנאים
שלהל:

(א) הלול עומד בהוראות חוק צער
בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים),
התשנ"ד-1994, והתקנות שהותקנו
מכוחו;

(ב) ניתן לגבי הלול רישיון לפי חוק
רישוי עסקים, התשכ"ח-1968,
ובלבד שמתקיימות לגביו ההוראות
הקבועות בתקנות רישוי עסקים
(תנאים לרישוי משקי עופות ולולים),
התשמ"א-1981;

(ג) הלול שבו תיוצר המכסה הוא
לול בלא כלובים; לבקשה לוועדת
המכסות תצורף התחייבות של
המגדל, חתומה בפני עורך דין, ולפיה
הוא מתחייב לייצר את המכסה
שתיקבע לו בלול כאמור.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(3)(ג), ועדת
המכסות, באישור המנהל הכללי של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר, תיתן לבעל מכסה היתר
לפי פסקה (3) לתקנת המשנה האמורה, גם אם הלול
שבו תיוצר המכסה הוא לול כלובים, ובלבד
שהשטח שיעמוד לרשות כל תרנגולת מטילה לא
יפחת מ-750 סמ"ר.

אליעזר

27/06/2022

תקנה 11

- מכסת עופות להטלה
11. (א) המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן, לפי הצורך, במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו על פי מפתחות אחידים כמפורט בתוספת השנייה.
- (ב) המועצה תנפיק לבעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו לפי תקנת משנה (א).

תקנה 12

- שיווק אפרוחות
12. קבלן מורשה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק לשיווק חומר רבייה להטלה לא ישווק אפרוחות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

תקנה 13

- גידול פרגיות ושיווקן
13. (א) לא יגדל אדם פרגיות אלא אם כן הוא קיבל אותן כאפרוחות מקבלן מורשה לשיווק חומר רבייה כמשמעותו בסעיף 44 לחוק.
- (ב) לא ישווק אדם פרגיות לבעל מכסה אלא באישור בכתב של המועצה ובהתאם לתנאי האישור.

תקנה 14

- החזקת מטילות
14. (א) לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל לפי תקנה 11(ב), ובהתאם לכמות הרשומה בה.
- (ב) המועצה רשאית להורות לבעל מכסה המחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שקבעה לו או לאדם שאינו בעל מכסה שמחזיק עופות להטלה שלא כדין, להעביר את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק, לפי העניין, להמתה, באופן שתורה ובהתאם להוראות כל דין.

אליעזר

27/06/2022

תוספת שניה לתקנות

(תקנה 11(א))

קביעת מכסת עופות להטלה על בסיס גיל הלהקה או סוג הגידול

עד גיל 28 חודשים עם הנשרה כפויה – 250 ביצים למטילה ;

עד גיל 21 חודשים בלא הנשרה כפויה – 260 ביצים למטילה ;

לגידול אורגני או לגידול כלול בלא כלובים בלא הנשרה כפויה – 200 ביצים
למטילה ;

בתוספת זו, "הנשרה כפויה" – מניעת מזון מתרגולות מטילות במטרה ליצור
אצלן מחזור הטלה נוסף."

אלי זכמן

27/06/2022

מספר פנימי: 2162978
נספח מס' מ-1443/א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

* הערה: אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת, ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

- קבוצת הליכוד – חברי הכנסת בנימין נתניהו, יולי יואל אדלשטיין, ישראל כץ, מירי מריס רגב, יריב לוין, יואב גלנט, ניר ברקת, גילה גמליאל, אבי דיכטר, גלית דיסטל אטבריאן, חיים כץ, אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, דוד אמסלם, דסטה גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, חווה אתי עטייה, יואב קיש, דוד ביטן, קרן ברק, שלמה קרעי, מכלוף מיקי זוהר, אורלי לוי אבקסיס, קטי קטרין שטרית, פטין מולא, מאי גולן
- קבוצת ש"ס – חברי הכנסת יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, חיים ביטון, משה ארבל, ינון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב
- קבוצת יהדות התורה – חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, מאיר פרוש, יעקב אשר, ישראל אייכלר, יצחק פינדרוס, יעקב טסלר
- קבוצת הציונות הדתית – חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מיכל וולדיגר, איתמר בן גביר, שמחה רוטמן, אורית מלכה סטרוק, אבי מעוז, אופיר סופר

הסתייגויות

לסעיפים 1 עד 8

אין הסתייגויות

לאחרי סעיף 8

קבוצת הליכוד, קבוצת ש"ס, קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית מציעות:

1. אחרי הסעיף יבוא:

"תיקון פקודת 8א. בפקודת תעריף המכס והפטורים, אחרי סעיף 4 יבוא:

תעריף המכס
והפטורים
"פטור ממיסי מכס 4א. ייבוא ביצים לשיווק יהיה פטור מתשלום
לייבוא ביצים מיסי מכס החל מיום כ' בטבת התשפ"ד 1)

בינואר 2024).

אליעזר

27/06/2022

לסעיף 9

קבוצת הליכוד, קבוצת ש"ס, קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית מציעות:

2. הסיפה החל במילים "שר החקלאות ופיתוח הכפר" – תימחק.

לסעיף 10

קבוצת הליכוד, קבוצת ש"ס, קבוצת יהדות התורה וקבוצת הציונות הדתית מציעות:

3. ברישה, במקום "י"ט בתמוז התשצ"ב (28 ביוני 2032)" יבוא "כ"ג בסיוון התשפ"ז (28 ביוני 2027)".

4. בפסקה (2), בסעיף 31(א) המוצע, במקום "2,500" יבוא "3,000".

5. בפסקה (2), בסעיף 31(ד)(1) המוצע, בסופו יבוא "וכן ובלבד שמכסות חדשות יחולקו באופן שוויוני

לכלל אזרחי ישראל, בין שהייתה להם מכסה ובין שלא הייתה להם מכסה, ובכפוף להוראות כל דין".

6. בפסקה (3), בפסקת משנה (א), בסופה יבוא "והסיפה החל במילה "ובלבד" – תימחק."

בקשות רשות דיבור

אין
